

1007601-52.2020.8.26.0127

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Juliana Marques Wendling

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... eles tinham pego a bebida e que isso é roubo.

Diversamente do sustentado pelo requerido, a autora logrou comprovar os fatos mencionados na inicial, no sentido de haver o funcionário da requerida se excedido na abordagem feita, acusando-a de haver ingerido bebida dentro do estabelecimento sem pagar. A ação teria ocorrido em frente a outras pessoas que por ali passavam, expondo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Cível

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1007601-52.2020.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1007601-52.2020.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Andreia Pereira da Silva

Requerido:

Supermercado Porto Seguro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Marques Wendling

Vistos.

ANDREIA PEREIRA DA SILVA ingressou com ação de indenização por danos morais em face de SUPERMERCADO PORTO SEGURO, postulando indenização em razão do tratamento impróprio dispensado pelos funcionários da requerida, ao acusá-la de haver pego cerveja. Sugeriu o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Juntada a documentação de fls. 11/17.

Deferida a Gratuidade Processual a autora (fls. 18), a ré foi citada (carta AR de fls. 22), ofertando contestação as fls. 23/28, pedindo a extinção do processo por inaplicabilidade do CDC e justificativa de fato negativo e no mérito, a improcedência da ação pela falta de excesso de parte de seus funcionários. Juntada a documentação de fls. 19/36.

A réplica está as fls. 40/44.

Despacho saneador as fls. 67/68, com designação de audiência de instrução.

Rol de testemunhas pela parte autora a fls. 73.

Termo de audiência as fls. 79/80, oportunidade em que colhido um depoimento de testemunha do autor e um informante (fls. 79/86).

Memoriais as fls. 87/88 e fls. 89/90.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é julgada procedente.

Anoto que nos termos da Sumula 326, do STJ, " Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".

Ouvido como informante, Luis Henrique Feitas de Carvalho, conformou haver sido abordado pelo segurança do supermercado, indagado se não ia pagar pela cerveja que havia pego. A Autora ficou alterada com a situação porque ele falou para ambos se não iam pagar pela cerveja que haviam pego.

Marines Aparecida da Silva, ouvida como testemunha disse haver visto o funcionário/ segurança da empresa requerida indagar em voz alta se não iam pagar a cerveja que haviam ingerido. Falou que haviam consumido a bebida dentro do supermercado. Aconteceu dentro do estacionamento do supermercado. Não lembra se autora estava com sacola de compras e nem o nome do estabelecimento. O funcionário disse que eles tinham pego a bebida e que isso é roubo.

Diversamente do sustentado pelo requerido, a autora logrou comprovar os fatos mencionados na inicial, no sentido de haver o funcionário da requerida se excedido na abordagem feita, acusando-a de haver ingerido bebida dentro do estabelecimento sem pagar. A ação teria ocorrido em frente a outras pessoas que por ali passavam, expondo a autora indevidamente a constrangimento.

A divergência entre o que foi dito na inicial e o que foi passado pelo informante e testemunha não tem o condão de desautorizar a confirmação dos fatos, sendo passível de alteração de detalhes como o levantado em memoriais. O cerne da questão reside no modo indevido e despreparado de abordagem do funcionário do estabelecimento, excedendo no trato com cliente.

No caso dos autos restou demonstrada a abordagem ao cliente, de forma excessiva e humilhante, o que caracteriza falha na prestação do serviço, passível de indenização.

Certa a hipótese de reparação por dano moral, na fixação do valor, entendo excessivo o montante sugerido pela parte autora, sendo suficiente para atender o caráter punitivo, pedagógico inerente a este tipo de reparação; e ainda considerando as condições financeiras do agente e da vítima, arbitro a indenização justa em R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de indenização por danos morais, proposta por ANDREIA PEREIRA DA SILVA em face de SUPERMERCADO PORTO SEGURO, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando o requerido a indenizar a autora por danos morais, na quantia de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente corrigido pela Tabela de correção monetária do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do

STJ); e acrescido de juros de mora de 1,0 % ao mês a contar do arbitramento; devendo ainda, arcar com honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixado em 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo segundo do CPC.
P.I.

Carapicuíba, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA